

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1048

3 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para establecer guías voluntarias para programas de igualación de donaciones corporativas dirigidas a arcas públicas mediante el uso de incentivos fiscales existentes; promover que empresas iguallen las donaciones de sus empleados a fondos públicos designados sin crear nuevos impuestos ni gastos adicionales al erario; fomentar la filantropía corporativa y ciudadana para apoyar prioridades fiscales en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico enfrenta desafíos fiscales continuos, con un presupuesto que depende en gran medida de recaudos impositivos y fondos federales, limitando inversiones en áreas esenciales como educación, salud, infraestructura y servicios sociales. Según datos del Departamento de Hacienda y el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, el déficit estructural persiste, y mecanismos innovadores para aumentar ingresos voluntarios sin elevar impuestos son necesarios para aliviar presiones presupuestarias. Los programas de igualación de donaciones corporativas —donde una empresa compromete una cantidad equivalente a las contribuciones voluntarias realizadas por sus empleados a causas específicas— han demostrado ser efectivos en otros contextos para multiplicar el impacto filantrópico sin costos netos adicionales para el gobierno o las empresas.

En estos programas, por ejemplo, si un empleado dona \$100 a un fondo público, la empresa podría igualar esa cantidad con otros \$100, resultando en \$200 totales dirigidos a las arcas estatales, lo que incentiva la participación de los trabajadores al hacer que sus donaciones tengan un efecto duplicado o mayor, mientras la empresa beneficia de deducciones fiscales. Esta medida propone guías voluntarias para que las empresas implementen estos programas de igualación de donaciones, enfocados en contribuciones dirigidas a arcas públicas, como el Fondo General o fondos especiales para educación y salud, aprovechando deducciones fiscales existentes bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley Núm. 1-2011, según enmendada).

Las donaciones a entidades públicas calificadas son deducibles hasta el 10% del ingreso neto corporativo, con posibilidad de arrastre por exceso en años posteriores, similar al tratamiento federal bajo la Sección 170 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Esto permite que las empresas reduzcan su carga contributiva al donar, mientras los empleados sienten mayor impacto en sus contribuciones voluntarias, fomentando participación y solidaridad fiscal. Para el comercio, esto significa una oportunidad sencilla de integrar el programa en sus sistemas de nómina o plataformas digitales, donde los empleados pueden seleccionar donaciones automáticas de su salario (por ejemplo, un porcentaje fijo o una cantidad mensual), y la empresa iguala automáticamente esa suma, procesándola como una deducción fiscal ordinaria en sus reportes anuales a Hacienda.

Las partes involucradas incluyen: las empresas, que actúan como facilitadoras y donantes igualadores, beneficiándose de imagen positiva y ahorros fiscales; los empleados, quienes donan voluntariamente y ven amplificado su impacto sin costo adicional; y el gobierno a través del Departamento de Hacienda, que recibe fondos adicionales para prioridades públicas, administrando el proceso con verificación simple de deducciones sin requerir recursos extras.

En la Isla, donde muchas corporaciones ya participan en programas de responsabilidad social y donde incentivos como la Ley 60 (Código de Incentivos) incluyen requisitos de donaciones filantrópicas para ciertos beneficiarios, esta guía voluntaria complementa marcos existentes sin crear nuevas obligaciones. Por ejemplo, empresas con empleados que donan a fondos públicos podrían igualar esas cantidades, duplicando el beneficio para arcas estatales y motivando mayor compromiso ciudadano. Esto es particularmente relevante en una Isla con alta participación corporativa en filantropía, pero donde faltan mecanismos específicos para canalizar igualaciones hacia necesidades públicas sin intermediarios.

Así mismo, al observar otras jurisdicciones, como por ejemplo, en Estados Unidos, los programas de igualación de donaciones corporativas son ampliamente promovidos y tratados fiscalmente favorablemente. Las donaciones con igualación son deducibles como contribuciones caritativas bajo la Sección 170 del Código de Rentas Internas, con límites del 10% del ingreso gravable para corporaciones tipo C, y excepciones que permiten deducciones adicionales en ciertos casos sin aplicar estrictamente el tope del 10% a las igualaciones. Aunque cambios recientes en la legislación federal de 2025 (como el One Big Beautiful Bill Act) introdujeron pisos de deducción (1% para corporaciones) y ajustes en límites, los programas de igualación siguen incentivando donaciones corporativas sin nuevos gastos fiscales al gobierno, multiplicando fondos para causas públicas y privadas.

Este modelo, adaptado a Puerto Rico, podría generar ingresos adicionales voluntarios sin costo al erario, alineándose con tendencias globales de filantropía corporativa que aumentan recaudos indirectos mediante incentivos existentes. Esta ley complementa disposiciones del Código de Rentas Internas y leyes de incentivos sin solapamientos innecesarios, promoviendo un ecosistema de responsabilidad social que beneficie a comunidades vulnerables, como familias de bajos ingresos y personas mayores, al dirigir fondos con igualación a prioridades públicas. Al ser voluntaria, fomenta adopción orgánica mediante campañas educativas y reconocimientos, fortaleciendo la confianza en el sistema fiscal y contribuyendo a la sostenibilidad económica de la Isla.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. - Título.

Esta Ley se conocerá como la "Ley de Guías Voluntarias para Programas de Igualación de Donaciones Corporativas hacia las Arcas Públicas en Puerto Rico".

Artículo 2. - Ámbito de Aplicación.

Estas guías aplicarán voluntariamente a empresas con operaciones en Puerto Rico que deseen implementar programas de igualación de donaciones de empleados a fondos públicos. No impondrán obligaciones mandatorias ni crearán nuevos impuestos o gastos al erario.

Artículo 3. - Guías Voluntarias para Programas de Igualación.

El Departamento de Hacienda elaborará y distribuirá guías que recomienden:

a) Empresas igualen (hasta un múltiplo razonable, ej. 1:1 o 2:1) las donaciones voluntarias de empleados a fondos públicos designados (Fondo General o fondos especiales).

b) Las donaciones se canalicen directamente al Departamento de Hacienda o entidad designada, con certificación para deducciones fiscales bajo el Código de Rentas Internas.

c) Inclusión de divulgación clara a empleados sobre la igualación, el destino de fondos y beneficios fiscales.

d) Integración con sistemas existentes de nómina y reportes contributivos para minimizar costos administrativos.

Estas guías aprovechan deducciones existentes sin costos adicionales.

Artículo 4. – Incentivos para Empresas Participantes.

a) Reconocimientos públicos del Departamento de Hacienda, como certificados de “Empresa Solidaria con Arcas Públicas”, utilizables en mercadeo y responsabilidad social.

b) Asesoría gratuita del Departamento para diseño e implementación de programas, utilizando recursos existentes.

c) Publicación anual de lista de empresas participantes para fomentar competencia positiva.

Artículo 5. – Protección y Transparencia.

Las guías enfatizarán:

a) Voluntariedad total para empleados y empresas.

b) Prohibición de coerción o condicionamiento laboral relacionado con donaciones.

c) Reportes anuales agregados por Hacienda sobre fondos recibidos vía igualación para transparencia pública.

Artículo 6. - Implementación y Campañas Educativas.

El Departamento de Hacienda adoptará las guías dentro de 90 días de la aprobación de esta Ley y lanzará campañas educativas para promover adopción, financiadas con fondos existentes. Se creará un portal en línea para recursos, ejemplos de programas y seguimiento de fondos.

Artículo 7.- Cláusula de Separabilidad.

1 Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuera impugnado
2 por cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no
3 afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.

4 Artículo 8.- Vigencia.

5 Esta Ley comenzará a regir 120 días después de su aprobación.